RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Légifrance
Le service public de la diffusion du droit

Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

NOR : JUSC0520410D

Version en vigueur au 27 janvier 2026

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et adapté par le protocole signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII, ensemble la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret n° 94-113 du 1er février 1994 qui en porte publication ;

Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, modifiées notamment par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 et suivants ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du tourisme ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée notamment par l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972. (Articles 1 à 59)

Article 1

Le décret du 20 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 59 du présent décret.

Chapitre Ier : La carte professionnelle. (Articles 2 à 8)

Article 2

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 1 (V)

Article 3

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 2 (V)

Article 4

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 3 (M)

Article 5

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 5 (V)

Article 6

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 6 (V)

Article 7

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 8 (V)

Article 8

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 9 (V)

Chapitre II : L'aptitude professionnelle. (Articles 9 à 17)

Article 9

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 11 (V)

Article 10

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 12 (V)

Article 11

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 14 (V)

Article 12

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 15 (V)

Article 13

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 16 (V)

Article 14

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 16-1 (V)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 16-2 (V)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 16-3 (V)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 16-4 (V)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 16-5 (V)

Article 15

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 16-1 (V)

Article 16

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 16-2 (V)

Article 17

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 16-5 (V)

Chapitre III : La garantie financière. (Articles 18 à 31)

Article 18

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 19 (M)

Article 19

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 22 (M)

Article 20

A modifié les dispositions suivantes
Crée Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 22-1 (V)

Article 21

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 26 (V)

Article 22

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 27 (V)

Article 23

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 30 (V)

Article 24

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 35 (Ab)

Article 25

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 37 (V)

Article 26

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 38 (V)

Article 27

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 39 (V)

Article 28

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 41 (V)

Article 29

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 44 (V)

Article 30

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 45 (V)

Article 31

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 47 (V)

Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 32 à 33)

Article 32

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 49 (V)

Article 33

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 50 (V)

Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires. (Articles 34 à 40)

Article 34

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 51 (V)

Article 35

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 53 (M)

Article 36

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 54 (V)

Article 37

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 55 (V)

Article 38

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 56 (M)

Article 39

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 59 (M)

Article 40

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 61 (V)

Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière. (Articles 41 à 44)

Article 41

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 64 (V)

Article 42

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 65 (V)

Article 43

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 68 (V)

Article 44

A modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 69 (V)

Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970. (Articles 45 à 52)

Article 45

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 72 (V)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 73 (M)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 74 (M)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 75 (V)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 76 (V)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 77 (V)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 78 (V)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79 (V)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79-1 (V)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79-2 (V)
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79-3 (V)

Article 46

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 72 (V)

Article 47

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 73 (M)

Article 48

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 74 (M)

Article 49

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79 (V)

Article 50

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79-1 (V)

Article 51

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79-2 (V)

Article 52

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 79-3 (V)

Chapitre VIII : Renouvellement de la carte professionnelle et contrôle. (Articles 53 à 55)

Article 53

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 80 (V)

Article 54

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 86 (M)

Article 55

A modifié les dispositions suivantes
Crée Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 86-1 (V)

Chapitre IX : Dispositions diverses. (Articles 56 à 59)

Article 56

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 92 (V)

Article 57

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 93 (V)

Article 58

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 94 (V)

Article 59

A modifié les dispositions suivantes
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 13 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 17 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 34 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 43 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 46 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 82 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 83 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 84 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 85 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 87 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 88 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 89 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 90 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 91 (Ab)
Abroge Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 95-2 (Ab)

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Article 60)

Article 60

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006. Les cartes professionnelles en cours de validité à cette date demeurent valables jusqu'à la date initialement prévue pour leur expiration.

Article 61

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien